

1501955-21.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... LEITE DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 10hs54min, na Rua Capitão Mariano, nº 364, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1501955-21.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501955-21.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Vinicius Leite de Jesus e outro

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

VINÍCIUS LEITE DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 10hs54min, na Rua Capitão Mariano, nº 364, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante emprego de violência física contra as vítimas Maria Alice Campolino e Ana Tereza Campolino, um botijão de gás, avaliado em R\$ 100,00 (cem) reais, bem pertencente às vítimas.

Recebida a denúncia (fls. 111/112), o réu foi regularmente citado (fls. 131) e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 134/135.

Em audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação

e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado (fls. 153).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia, com a incidência, ainda, da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.

A i. Defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 167/171, oportunidade em que, após analisar as provas produzidas em Juízo, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a imposição de pena no mínimo legal e de regime menos gravoso para início de cumprimento da pena.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 12, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

O acusado Vinícius Leite de Jesus negou em Juízo a prática do delito a ele imputado. Contou que estava na padaria tomando café quando visualizou uma senhora subindo a rua com o nariz sangrando e foi até ela para ver o que estava acontecendo, momento em que ela disse que indivíduos haviam entrado em sua casa, indicando o local. Disse ter se munido com um pedaço de madeira e ido até a casa da vítima, quando visualizou um indivíduo pulando o muro da casa da vítima para a casa da vizinha. Explicou que a vizinha, que tomou conhecimento chamar-se Vera, saiu na companhia de uma mulher para ver o que estava acontecendo, tendo as alertado para não entrarem na casa porque havia pessoas desconhecidas lá. Contou que a mulher que acompanhava Vera o seguiu e o agrediu, tendo sido abordado por policiais logo depois, não tendo sido preso com nenhuma arma. Disse que não se arrepende de ter ajudado as vítimas e seus antecedentes criminais são todos pela prática de furto na época em que era usuário de drogas.

Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado é absolutamente mendaz, tendo ficado isolada no contexto probatório.

No caso vertente, a prova existente nos autos não deixa margem de dúvida quanto à prática do delito de roubo pelo acusado.

A testemunha Vera Maria Campolino Alberti disse que reside ao lado da casa de suas irmãs, ora vítimas, e que, no dia dos fatos, ouviu cachorros latir, de modo que olhou pelo corredor e visualizou dois indivíduos no interior da casa delas. Contou que ficou com medo e esperou um pouco, tendo retornado a casa delas, momento em que visualizou o réu no portão saindo da casa com uma faca na mão. Disse que o acusado alegou que estava apenas ajudando, sem mencionar a quem - suas irmãs ou outros indivíduos-, dizendo que não era para entrar porque havia dois indivíduos no interior da casa, nada dizendo a respeito do botijão de gás que estava na calçada. Contou que acionou a polícia e entrou na casa de suas irmãs, ocasião em que elas relataram que haviam sido agredidas com tapas e empurrões, constatando a casa toda revirada. Disse que, logo depois, policiais efetuaram a prisão do acusado, tendo feito o reconhecimento dele na delegacia de polícia, chamando a atenção o corte de cabelo e a blusa azul clara que ele usava, reconhecimento este ratificado em audiência. Por fim, esclareceu que as vítimas possuem problemas mentais, uma delas diagnosticada com esquizofrenia e a outra sequer aceita tratamento para a doença.

mental.

Destaco que o depoimento prestado pela testemunha assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, a sua palavra, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória.

Ainda, foram ouvidos os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

O policial militar Júlio César Garcia Gomes disse ter sido acionado via COPOM quando realizava patrulhamento de rotina para atender ocorrência de roubo a residência, tendo sido repassadas as características de um indivíduo que havia deixado a residência após o roubo. Contou que, de posse das características, em patrulhamento avistou um indivíduo correndo pela rua descalço com as mesmas características repassadas e um veículo conduzido por uma mulher tentando segui-lo. Disse que ao realizar a abordagem do indivíduo, tanto o acusado que tomara conhecimento tratar-se do indivíduo que havia sido visto deixando a residência da vítima, quanto à condutora do veículo que o seguia, que tomara conhecimento tratar-se ser nora da vítima, passaram a discutir verbalmente. Contou que o acusado foi abordado próximo à residência da vítima, tendo sido reconhecido por ela, sendo que o acusado alegara que teria apenas tentado ajudar uma senhora que tinha visto dois indivíduos saindo da casa dela.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fabiano Oliveira de Souza.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)".

Conforme se verifica da prova existente nos autos, não restam dúvidas quanto à comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Com efeito, conforme restou comprovado pela prova oral, o acusado, em companhia de outros indivíduos, ingressou na residência das vítimas e subtraiu para si, mediante emprego de violência física contra as vítimas Maria Alice Campolino e Ana Tereza Campolino, um botijão de gás, avaliado em R\$ 100,00 (cem) reais.

A testemunha Vera foi categórica ao relatar ter visualizado o acusado e outro indivíduo na residência de suas irmãs, momento em que o acusado veio em sua direção com uma faca na mão.

O réu alega mesmo que somente estava no local para ajudar as vítimas, versão esta que não encontra o mínimo de razoabilidade e desafia até mesmo o óbvio, mormente quando se verifica tratar-se de pessoa já condenada pela prática de delito idêntico.

Além disso, restou comprovado o concurso de agentes ante o teor da prova oral colhida.

Dessa forma, a prova produzida em Juízo é uníssona em comprovar a prática do delito de roubo narrado na denúncia, sendo, portanto, medida de rigor a condenação do acusado.

Passo, então, à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, levando-se em conta que o acusado ostenta maus antecedentes criminais (certidão de fls. 70/75 – autos nº 0003971-60.2012.8.26.0361 e autos nº 0012948-36.2015.8.26.0361), fixo a pena-base aumentada em um sexto, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (certidão de fls. 70/75, autos nº 0005255-64.2016.8.26.0361, autos nº 0014712-57.2015.8.26.0361 e autos nº 0016561-64.2015.8.26.0361) e a prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em um terço, fixando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase de fixação da pena, considerando a comprovação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento-lhe a pena em um terço, fixando-a em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Com relação à causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, esta não poderá ser reconhecida, uma vez que não foi objeto de imputação por parte do Ministério Público, seja na denúncia ou aditamento.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto.

De fato, o regime inicial fechado é o único adequado para fins de prevenção geral e específica do delito em questão, mormente levando-se em conta que se trata de réu com maus antecedentes e reincidente.

Importante destacar que o acusado é pessoa com destacada periculosidade, bastando para tanto ver-se seus antecedentes criminais, não tendo sido o presente fato algo isolado na vida dele. Assim, o único regime inicial de cumprimento cabível para tal situação é o fechado, sendo que qualquer outro será verdadeiro prêmio àqueles que infringem a lei sem qualquer freio.

Por tais motivos, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal.

Tratando-se de réu com destacada periculosidade, sendo possuidor de três condenações criminais transitadas em julgado, a manutenção de sua prisão é medida absolutamente necessária para interromper a sua habitualidade criminosa e, assim, resguardar a ordem pública.

Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação.

Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e para assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fosse colocado em liberdade.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 52/55.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar VINÍCIUS LEITE DE JESUS como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões já expostas.

Oportunamente, expeça-se guia definitiva de recolhimento.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 21 de novembro de 2022.